



訴願決定書

案 號： 1103051071

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 12 月 24 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101875591 號

相關法條： 訴願法 第 79 條

建築法 第 2、77、91 條

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準 第 3 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103051071 號

訴願人 華○○格里拉有限公司

代表人 李○賢

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 110 年 8 月 25 日新北工使字第 1101551653 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人為位於本市○○區○○路 637 巷 52 弄 12 號地下 1 樓至地上 3 樓建築物（領有 88 使字第 836 號使用執照，核准用途為「一般旅館（B 類 4 組）」，下稱系爭建築物）之使用人及所有權人。系爭建築物前因公安檢查不合格，經原處分機關以 109 年 8 月 7 日新北工使字第 1091473712 號函併附同文號處分書裁處訴願人新臺幣（下同）6 萬元罰鍰，並限期於 109 年 9 月 10 日前改善在案。嗣本府公共安全聯合稽查小組於 110 年 8 月 10 日再次派員至系爭建築物稽查，發現現場 3 樓安全梯防火門、2 樓走道前、後側防火門無法自動回歸或閉合，不符建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 3 款第 1 目規定，原處分機關遂以訴願人違反建築法第 77 條第 1 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 2 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準規定，以首揭號函併附同文號處分書，裁處訴願人新臺幣（下同）12 萬元罰鍰，並限於 110 年 9 月 9 日前改善。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：稽查當下測試開門角度約 70 度就能自動歸復，非處分書所列無法自動回歸或密合，惟本公司為調整加大防火門開啟角度大於 70 度，亦立即於 8 月 12 日完成調整。此次檢查並無其他缺失，冀望看在旅館業的艱辛及有立即改善，希望能撤銷罰款等語。
- 二、答辯意旨略謂：原處分機關於 110 年 8 月 10 日現場稽查，系爭建築物於檢查當日確有防火門無法自動回歸或閉合之公共安全檢查缺失，且稽查當日訴願人受僱人員亦於稽查表簽名，足證訴願人受僱人承認有述公安缺失。又訴願人 110 年 8 月 13 日檢附相關照片資料，係屬事後改善行為，並無礙稽查是日相關違法事實之成立，不能作為處分撤銷之理由等語。

理 由

- 一、按建築法第 2 條規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市

政府；在縣（市）為縣（市）政府。」，本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告：「主旨：本府關於建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本府工務局執行，…，…溯自 104 年 7 月 24 日生效。」準此，本案原處分機關為有權限處分之機關。

- 二、次按建築法第 77 條第 1 項規定：「建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。」、第 91 條第 1 項第 2 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：…二、未依第 77 條第 1 項規定維護建築物合法使用與其構造及設備安全者。」。新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 8 之規定。」。

附表2

違反規定	建築法第 77 條第 1 項、第 91 條第 1 項第 2 款【公共安全檢查缺失】
建築物用途分類	建築物公共安全檢查簽證申報頻率為每 1 年 1 次【第 1 型】
裁處罰鍰基準【新臺幣】	第 1 次處罰鍰 6 萬元。 第 2 次起依罰鍰次數，累次遞增 6 萬元罰鍰。 併處限期 1 個月改善或補辦手續或停止使用。

- 三、再按建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 3 款第 1 目規定：「防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依左列規定：三、常時關閉式之防火門應依左列規定：（一）免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。」。
- 四、卷查訴願人為系爭建築物之使用人及所有權人，系爭建築物核准用途為「一般旅館（B 類 4 組）」。系爭建築物前因公安檢查不合格，經原處分機關以 109 年 8 月 7 日新北工使字第 1091473712 號函併附同文號處分書裁處訴願人 6 萬元罰鍰，並限期於 109 年 9 月 10 日前改善在案，此有該處分函及裁處書附卷可按。嗣本府公共安全聯合稽查小組於 110 年 8 月 10 日再次派員至系爭建築物稽查，發現現場 3 樓安全梯防火門、2 樓走道前、後側防火門無法自動回歸或閉合，不符建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 3 款第 1 目規定，此有系爭建築物使用執照存根、110 年 8 月 10 日建築物防火避難設施與設備安全動態檢查紀錄表及採證照片影本附卷可稽。原處分機關遂以訴願人違反建築法第 77 條第 1 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 2 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準規定，以首揭號函併附同文號處分書，裁處訴願人 12 萬元罰鍰，並限於 110 年 9 月 9 日前改善，揆諸首揭條文規定，洵屬有據。

五、至訴願人主張稽查當下測試開門角度約 70 度就能自動歸復，非處分書所列無法自動回歸或密合，並已於 8 月 12 日完成調整加大防火門開啟角度大於 70 度，此次檢查並無其他缺失，冀望看在旅館業的艱辛及有立即改善，希望能撤銷罰款等語。惟查系爭建築物稽查當日，防火門確實無法自動回歸或閉合，此有 110 年 8 月 10 日建築物防火避難設施與設備安全動態檢查紀錄表及採證照片影本附卷可證。訴願人主張稽查當時開門角度 70 度就能自動歸復，惟查依建築技術規則建築設計施工編第 76 條第 3 款第 1 目規定，常時關閉式之防火門需免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置，訴願人所陳開門角度 70 度即可自動歸復一節，核與前開規定不符，其主張容係對法令規定之誤解。又訴願人 110 年 8 月 13 日檢附之相關照片資料，係屬事後改善行為，並無礙違法事實之成立。因本案訴願人前已經原處分機關於 109 年 8 月 7 日為第 1 次裁處 6 萬元罰鍰，並限期於 109 年 9 月 10 日前改善在案，從而原處分機關本次以訴願人違反建築法第 77 條第 1 項規定，依同法第 91 條第 1 項第 2 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 2 之規定，裁處訴願人 12 萬元罰鍰，並限期於 110 年 9 月 9 日前改善，並無違誤，原處分應予維持。

六、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳立夫（代理）

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

- 1、如僅對本決定有關罰鍰部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。
- 2、如僅對本決定有關限期改善部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。
- 3、如對本決定有關罰鍰及限期改善部分均不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 12 月 24 日